TU COACH

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Localiza la materia en el mapa y repasa las reglas destacadas en las secciones. Luego vuelve a la norma para verificar la literalidad de cada punto, comparando el artículo y el efecto o requisito que se menciona en cada bloque.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Objeto y régimen patrimonial del Estado	1	Define el objeto de la Ley: bases del régimen patrimonial de las Administraciones públicas y administración, defensa y conservación del Patrimonio del Estado.
Representación de la Administración General del Estado	12	Atribuye la representación en actuaciones relativas a bienes y derechos patrimoniales al Ministerio de Hacienda, vía Dirección General del Patrimonio del Estado y Delegaciones.
Obligación de protección y defensa	28	Impone a las Administraciones públicas la obligación de proteger y defender su patrimonio.
Desafectación y cambio de naturaleza demanial/patrimonial	69	Los bienes y derechos demaniales pierden esa condición y pasan a ser patrimoniales cuando se desafectan por dejar de destinarse al uso general o al servicio público.
Otorgamiento de autorizaciones	92	Regla de otorgamiento directo si hay condiciones; si está limitado el número: concurrencia y, si no procede valorar condiciones especiales, sorteo.
Derecho preferente en enajenación onerosa	103	En enajenación onerosa de bienes patrimoniales, los titulares de derechos vigentes derivados de concesiones otorgadas cuando eran demaniales tienen derecho preferente de adquisición.
Documentación en expedientes de adquisición	116	Al expediente de adquisición se incorpora el informe de la Abogacía del Estado (o asesoramiento jurídico equivalente) sobre condiciones de la adquisición proyectada.
Cesión y desafectación implícita	143.3	El acuerdo de cesión lleva implícita la desafectación de los bienes.

3. Ámbito y deber general de protección del patrimonio (arts. 1;28)

Finalidad de la ley y obligación de actuación

- La Ley establece las bases del régimen patrimonial de las Administraciones públicas y regula la administración, defensa y conservación del Patrimonio del Estado (1).
- Las Administraciones públicas están obligadas a proteger y defender su patrimonio (28).

4. Representación y organización de la actuación patrimonial (arts. 12)

Órgano competente para representar

- La representación de la Administración General del Estado en actuaciones sobre bienes y derechos patrimoniales corresponde al Ministerio de Hacienda (12).
- Se ejerce a través de la Dirección General del Patrimonio del Estado y las Delegaciones de Economía y Hacienda (12).

5. Naturaleza jurídica de los bienes: desafectación (arts. 69;143.3)

De lo demanial a lo patrimonial

- Los bienes y derechos demaniales pierden esa condición y pasan a patrimoniales en la desafectación por dejar de destinarse al uso general o al servicio público (69).
- El acuerdo de cesión lleva implícita la desafectación de los bienes (143.3).

6. Autorizaciones, enajenaciones y garantías procedimentales (arts. 92;103;116)

Reglas para otorgar autorizaciones

- Las autorizaciones se otorgan directamente a quienes reúnen las condiciones requeridas, salvo limitación de número (92).
- Si hay limitación: concurrencia; y si no procede valorar condiciones especiales, por sorteo salvo previsión distinta (92).

Efectos en enajenación y requisitos documentales

- En enajenación onerosa de bienes patrimoniales, los titulares de derechos vigentes de concesiones (cuando los bienes eran demaniales) tienen derecho preferente de adquisición (103).
- El expediente de adquisición incorpora informe de la Abogacía del Estado (o asesoramiento jurídico equivalente) sobre las condiciones de la adquisición proyectada (116).

7. Datos y plazos que conviene memorizar

No se han incluido plazos que no puedan justificarse expresamente en la fuente.

8. Cierre de repaso

Para estudiar, usa el mapa como guía: identifica la materia, repasa en las secciones las ideas clave con sus efectos o requisitos y confirma en la norma la literalidad de cada artículo citado.

Para preguntas de literalidad debe acudirse al texto completo disponible en Tu Coach.